

복무감사

「취업규칙」 등 위반 직원 복무감사 결과 보고

2025. 2. 11.

감 사 실
기 획 감 사 팀



목 차



I . 감사실시 개요	1
1. 감사종류(근거)	1
2. 감사목적	1
3. 감사범위	1
4. 감사기간	1
5. 감사대상 직원 인적사항	2
6. 감사반 편성 및 업무분장 등	2
(참고) 사건 관련 주요 진행경과	3
II . 감사실시 결과	4
1. 조치요구 현황	4
2. 조치요구 명세	4
3. 문제점 및 조치할 사항	5

I. 감사실시 개요

1. 감사종류(근거)

- ☐ 복무감사(「감사규정 시행요강」 제51조부터 제53조까지, 2025년도 연간 자체감사계획에 긴급하게 반영)

2. 감사목적

- ☐ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇(◇◇)의 품위훼손 행위*에 대한 민원이 접수 되어
(20xx. x. xx., x. xx., x. xx.)

* 기혼사실을 숨기고 공사 직원임을 이용하여 이성과 부적절한 관계를 가지는 등 품위훼손 행위를 하였음

- 위 직원의 행위에 대한 관련내규 위반여부 조사 및 감사결과 조치요구를 위하여 복무감사 실시

3. 감사범위

- ☐ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇(◇◇)의 공사 품위훼손관련 사실관계 확인 및
「취업규칙」, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 등 내규
위반 여부

4. 감사기간

- ☐ 2025. 2. 3.(월) ~ 7.(금), (5영업일)

5. 감사대상 직원 인적사항

“기재생략”

6. 감사반 편성 및 업무분장 등

가. 감사반 편성 및 업무분장

감 사 인	업무분장 주요내용	비 고
반 장 임재욱	○ 감사 총괄	
감사역 신동준	○ 취업규칙 위반 직원 조사 등	주무
감사역 이찬용	○ 그 밖에 사실관계 확인이 필요한 사항 조사 등	

나. 감사인의 제척/회피 검토 (「감사규정」 제9조 및 「감사인 행동요강」 제4조)

제척·회피 사유	검토 결과
1. 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계 여부	(해당사항 없음)
2. 감사대상 업무의 의사결정 과정에 직·간접적 관여 여부	(해당사항 없음)

(참고) 사건 관련 주요 진행경과

□ 20xx. x. xx. 통합VOC 시스템 민원 접수(실명 신고)

- 공사 직원의 내규 등 위반행위에 대한 절차 문의
→ 신고방식 안내(감사실 답변)

□ 20xx. x. xx. 통합VOC 시스템 2차 민원 접수(실명 신고)

- 공사직원이 기혼 사실을 숨기고 공사에 재직 중인 사실을 이용하여 이성과 부적절한 교제를 하였음
→ 공사 직원의 실명이 확인되지 않아 조치가 불가함
(경영지원실 답변)

□ 20xx. x. xx. 통합VOC 시스템 3차 민원 접수(실명 신고)

- 공사 직원의 실명 및 생년월일, 전화번호 등 기재
→ 관련 절차 안내 및 자료제출 요청(감사실)

□ 20xx. x. xx. (신고인) 사실관계 확인 등을 위한 추가 자료 메일 제출

□ 20xx. x. x. 취업규칙 등 위반 직원 복무감사 착수

II. 감사실시 결과

1. 조치요구 현황

가. 총괄 현황

(단위 : 건, 명)

구 분	합계	조치요구						
		변상	징계	시정	주의	개선	권고	통보
합 계	1	-	1	-	-	-	-	-

나. 유형별 감사 성과

구 분	재정상 조치	신분상 조치	제도개선 조치 (개선·권고·통보)		
			법령	내규	기타
합 계	-	징계 1명	-	-	-

2. 조치요구 명세

연번	제 목	종 류	대 상자	감사인
(1)	「취업규칙」 등 위반	징계	◇◇◇(◇◇)	신동준 이찬용

3. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서

징 계 요 구

1. 제 목 : 「취업규칙」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ♠♠♠♠♠실 ◇◇◇ ◇◇◇◇◇(◇◇◇)

가. 관련자 개요

기재생략

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고,

「취업규칙」 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 행동강령 제7조에 따르면 임직원은 평소의 언행과 의사결정이 공사의 윤리적 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있다.

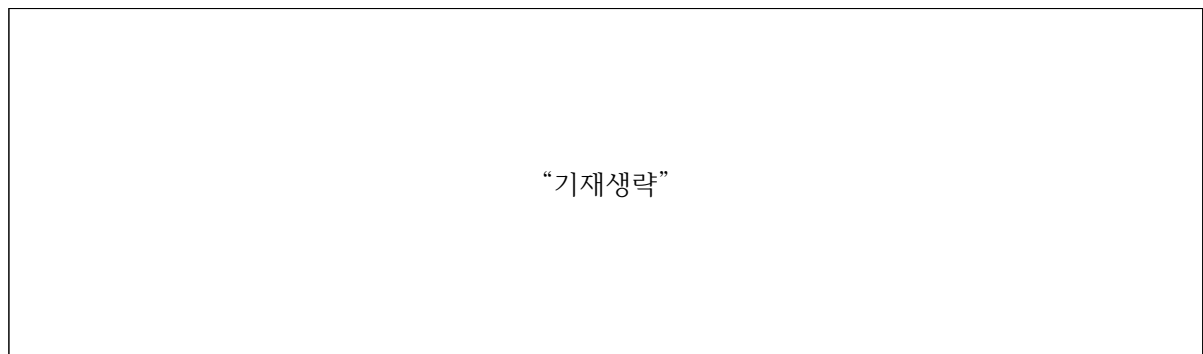
따라서 공사 직원은 공사에 대한 사회적 평가와 명예가 실추되지 않도록 언행에 신중을 기하여 개인의 품위를 유지해야 함은 물론 국민의 눈높이에 맞는 보다 높은 수준의 도덕성을 갖추어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20xx. x. xx., xx., xx. 공사 통합VOC시스템을 통해 신고된 내용을 바탕으로 관련자 대상 문답, 관련 자료 조사 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같은 관련자(◇◇◇◇ ◇◇◇◇, ◇◇)의 행위가 확인되었다.

관련자는 [그림1]과 같이 20xx년 xx월 경, 이성과의 만남을 주선하는 어플리케이션(A)을 통해 본인의 직장을 한국자산관리공사로 인증¹⁾ 한 후, 본인의 직장을 노출하여 이성과의 만남을 위한 소개글을 게재하였다.

[그림1] 이성과의 만남을 주선하는 어플리케이션 소개글(일부 발췌)



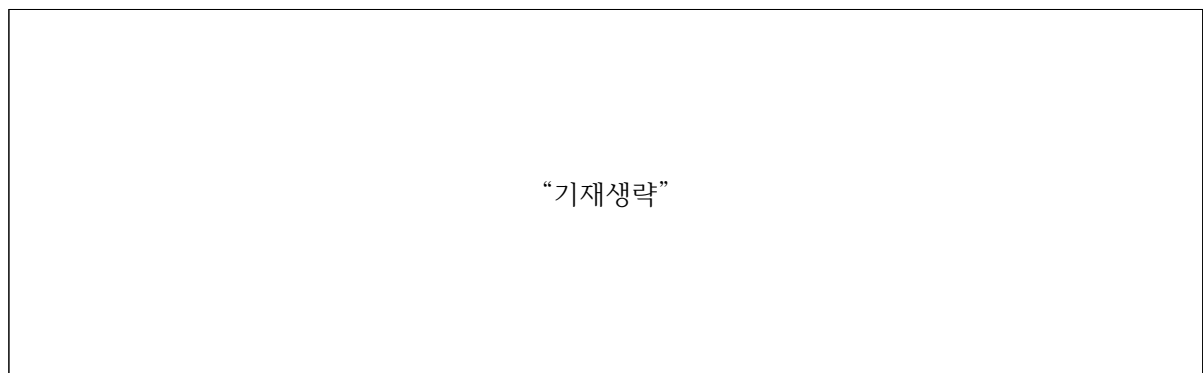
또한 관련자는 해당 어플을 통해 20xx년 x월부터 신고자 □□□와 부적절한 관계를 가졌으며 신고자 □□□와의 만남을 위해 ◆◆◆이라는 가명을 사용하며 본인을 한국자산관리공사 IT 부서에 근무하고 있다고 소개한 사실이 확인되었다.

1) 해당 만남 주선 어플은 사내 메일, 사원증, 회사 명함 등으로 직장을 인증하는 과정이 필수이며 이성과의 만남을 위한 소개글에 직장명이 노출됨

특히, 신고자 〇〇〇는 20xx. x. xx. 통합VOC를 통해 관련자가 공공기관의 직원이라는 사실을 이용해 본인에게 신뢰를 얻어 부적절한 관계를 가졌다고 하였으며,

[그림2]에서와 같이 실제 신고자 〇〇〇가 제공한 모바일 메신저 대화에서도 신고자가 관련자에게 본인과 가볍게 만나려고 하는 것 같다고 우려를 표하자 관련자가 신고자에게 회사 인증을 했으니 조심하지 않아도 된다고 말하는 등 신고내용과 일부 사실관계가 일치하는 정황이 확인되었다.

[그림2] 관련자의 모바일메신저 내용 일부 발췌(신고자 제공)



관련자 또한 20xx. x. x. 감사반과의 문답에서 이성과의 만남을 주선하는 어플에 공사 이름을 인증하고 소개 글을 게재해 신고자 〇〇〇와 부적절한 관계를 가진 사실 및 직장 인증을 언급하며 신고자의 신뢰를 얻으려고 한 사실을 인정하였다.

이러한 행위는 근로자의 사생활에 대한 내밀한 영역에 해당하나 사생활에서의 행위가 기업의 사회적 평가를 훼손할 염려가 있다면, 그러한 경우에 한하여 정당한 징계사유가 될 수 있다²⁾.

2) (대법원 1994. 12. 13. 선고 93누23275판결) 사용자가 근로자에 대하여 징계권을 행사할 수 있는 것은 사업활동을 원활하게 수행하는데 필요한 범위 내에서 규율과 질서를

따라서 기혼인 관련자가 다른 이성과 만나는 과정에서 ①공사의 사명을 노출하였으며, ②공사에 근무하는 사실을 일부 이용한 정황이 확인 된다는 점, ③관련자의 행위로 인한 공사에 대한 민원이 실제 발생하였으며 ④신고자가 관련자에 대한 법적 대응을 고려³⁾하고 있다고 하는 등 추후 추가적으로 공사의 사회적 평가를 훼손할 우려가 있다는 점 등을 종합적으로 판단할 때,

「취업규칙」 제4조 및 행동강령 제7조에서 정하고 있는 의무를 위반하여 공사 직원으로서의 품위를 훼손한 사실이 인정되며 이는 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호의 징계 사유⁴⁾에 해당된다.

[관련자 의견] ◇◇◇◇ ◇◇◇◇(◇◇)는 진심으로 반성하고 뉘우치고 있고 앞으로 다시는 이런 일이 없도록 할 것이며, 재발 시 어떠한 처벌도 감수 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 공사 직원으로서 품위를 훼손하는 등 「취업규칙」 제4조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제7조를 위반한 ◇◇◇◇ ◇◇◇◇(◇◇)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

유지하기 위한 데에 그 근거가 있으므로, 근로자의 사생활에서의 비행은 사업 활동에 직접 관련이 있거나 기업의 사회적 평가를 훼손할 염려가 있는 것에 한하여 정당한 징계사유가 될 수 있다.

3) 신고인은 20xx. x. xx. 통합VOC시스템을 통한 신고에서 관련자에 대해 유사 판례 검토 후, 법적 대응을 고려하고 있다고 진술하였음

4) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원